

1524758-66.2020.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Isaura Cristina Barreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 30ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2292951/2020 - 02º D.P. BOM

RETIRO, 14858474 - 02º D.P. BOM RETIRO, 4285/20/102 - 02º D.P. BOM RETIRO, 2292951 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

REGINALDO SOUZA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

30ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1524758-66.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1524758-66.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2292951/2020 - 02º D.P. BOM

RETIRO, 14858474 - 02º D.P. BOM RETIRO, 4285/20/102 - 02º D.P. BOM RETIRO, 2292951 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

REGINALDO SOUZA SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Isaura Cristina Barreira

Vistos.

REGINALDO SOUZA SANTOS foi denunciado como incurso no artigo 155 "caput" combinado com artigo 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal, porque, segundo consta da denúncia, no dia 24 de novembro de 2020, por volta das 17h50, na Estação de Metrô Luz, República, nesta capital, REGINALDO SOUZA SANTOS, qualificado a fls. 13, em período de calamidade pública, subtraiu, para si, um aparelho celular da marca

Samsung, A7, avaliado em R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos e setenta reais), auto de exibição e apreensão a fls. 10/11, de propriedade da vítima Calebe Wagner Gravo. Em regular apreciação judicial da prisão em flagrante do acusado, a prisão foi convertida em preventiva (fls. 48/51), posteriormente revogada à fl. 100.

A denúncia foi recebida em 09/12/2020 (fl. 72).

O réu constituiu advogado (fl. 82) e apresentou resposta à acusação à fl. 89.

Não sendo hipótese de absolvição sumária, designou-se audiência de instrução, debates, interrogatório e julgamento.

Na instrução foram ouvidas as testemunhas de acusação. O réu não compareceu para ser interrogado e se tornou revel.

As partes debateram em audiência, o MP requerendo a condenação no furto simples, com a exclusão da agravante da pandemia; a defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão acusatória é procedente em parte.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fl. 1; boletim de ocorrência de fls. 7/9, auto de exibição e apreensão de fl. 10/11; auto de reconhecimento de fl. 12; pelos depoimentos prestados na lavratura do flagrante, os quais foram confirmados em Juízo, sempre sob a égide dos princípios do contraditório e da ampla defesa (artigo 5º, LV, da Constituição Federal).

A autoria também é inconteste.

Os agentes metroviários confirmaram a apreensão do acusado.

A vítima Calebe relatou, em juízo, que estava na estação da luz escutando musica quando percebeu que a musica parou e seu celular não estava mais em seu bolso. Uma pessoa informou que sabia quem estaria com seu celular e indicou a pessoa do réu. Foram em direção desta pessoa e recuperou seu celular. Foi essa pessoa quem recuperou seu celular. Pelo que ela disse, o celular foi encontrado na mochila do furtador.

A testemunha André, por seu turno, confirmou que viu quando Reginaldo pegou o celular do bolso da vítima. Avisou a vítima e foram atrás de Reginaldo, o qual correu. Conseguiu alcançar Reginaldo e indagou acerca do celular, ele disse que não tinha nada a ver e quando percebeu a aproximação dos seguranças do Metro, Reginaldo pegou o celular e dispensou no chão com força, quebrando o celular. Não perdeu Reginaldo de vista desde o momento da subtração.

O réu abandonou o processo e não demonstrou interesse pela solução do feito, oportunidade essa que teria de se defender, sendo que na delegacia manifestou o desejo de permanecer calado.

Finda a instrução processual, sopesados os subsídios de convencimento, de rigor a condenação do réu, devendo se afastada, no entanto, a agravante pelo estado de pandemia. Isto porque não restou demonstrado que citada situação houvesse favorecido a ação criminal do réu.

De início, vale anotar que, em delitos praticados na clandestinidade, como este de furto, assume especial importância as palavras da vítima, desde que sopesada a credibilidade do depoimento. HC n. 217.475/DF, Quinta Turma, Rel.Ministro Jorge Mussi, DJe de 9/11/2011), o que se verifica no presente caso. (AgRg noREsp 1644247/RO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 28/04/2017).

Desta feita, nada emergiu dos autos que indicasse da vítima e da testemunha ânimo de falsa incriminação, razão porque não há que negar valor probatório às suas declarações e depoimentos.

Tem-se, portanto, que no campo probatório, a palavra da vítima de um furto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes (JUTACRIM 90/362).

Convém mencionar que para configuração de tal delito exige-senão só a inversão da propriedade de coisa móvel, mas, também, o especial fim de agir, evidenciado pela expressão "para si ou para outrem" contida no art. 155, do Código Penal, que no caso dos autos, restou configurado pelo comportamento de proprietário exercido pelo

réu.

No entanto, como o réu a todo momento foi acompanhado pela testemunha André desde o instante da subtração e foi detido por ele mesmo, cabível o reconhecimento do crime tentado.

Comprovadas a materialidade e autoria do delito, passo à dosimetria da pena (artigo 68, do Código Penal).

Da análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, a pena base deve ser fixada no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, razão pela qual exaspero a pena em 1/6, fixando-a em 1 (um) ano e 2 (dois) meses, de reclusão, e 11 (onze) dias-multa,

Na terceira fase, pela tentativa, considerando os atos executórios e a pouca chance de consumar o delito, reduzo a pena em 2/3, o perfaz em 04 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 03 dias-multa, a qual torno definitiva diante da ausência de demais circunstâncias modificadoras.

Quanto ao valor do dia-multa, não há sinais de ser o réu portador de condições financeiras suficientes a ponto de justificar sua exasperação, motivo pelo qual cada qual é estabelecido em 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos.

Nos termos do disposto no artigo 33, § 2º, "b", do CP a contrario sensu, tratando-se de reincidente, fixa-se o regime inicial semiaberto de cumprimento de pena. Embora seja reincidente, como depositou a fiança e levando em conta o que seja suficiente para prevenção e reparação do crime, nos termos do artigo 44, III, e §3º, do CPP, substituo a pena privativa de liberdade por prestação pecuniária consistente no valor depositado em fiança, descontada a multa, a ser revertido em favor da vítima.

Como esta solto por este processo e não surgiram novos elementos acerca da necessidade da custódia e diante da pena fixada, o réu poderá recorrer em liberdade.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE em parte a pretensão punitiva do Estado e, por conseguinte, CONDENO o réu REGINALDO SOUZA SANTOS, devidamente qualificado à fl. 13, como incurso no artigo 155 "caput", combinado com artigo 14, inciso II, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos conforme acima estabelecido, e 03 (três) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Dou por transitada em julgado a presente decisão uma vez que não houve recurso das partes. Portanto:

1) proceda-se à intimação da vítima para que informe os dados necessários para a expedição de guia de levantamento; 2) proceda-se ao desconto da pena de multa da fiança depositada; 3) Inclua-se o nome do réu no rol dos culpados; 4) Oficie-se ao IIRGD; 5) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral, para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal.

Sentença publicada em audiência.

Beneficiário da justiça gratuita, fica isento de pagamento das custas processuais. Oportunamente, arquivem-se

P.I.C.

São Paulo, 29 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA